

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6771/2542

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
นาย กมล ผลงาม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 227

อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน ผู้ที่จะครอบครองได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวจะนำอาวุธปืนนั้นไปจำหน่ายไว้กับจำเลยเองก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว หากจำเลยยอมรับจำหน่ายไว้แม้โดยสุจริตก็เป็นการไม่สมควรเพราะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดี การที่จำเลยอ้างว่ารับจำหน่ายอาวุธปืนของกลางซึ่งถูกคนร้ายลักไปไว้จาก ต. ซึ่งมีอายุเพียง 16 ปี และไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อน โดยมีได้ขอหลักฐานใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของบิดา ต. และรับจำหน่ายไว้ในราคาเพียง 3,500 บาท ทั้งที่จำเลยนำไปขายต่อยังได้ราคาถึง 10,000 บาท แสดงว่าจำเลยรับจำหน่ายไว้ในราคาที่ต่ำผิดปกติและมีพิรุธ ทั้งอาวุธปืนดังกล่าวมีร่องรอยการขูดลบหมายเลขทะเบียนไม่สามารถอ่านได้ แสดงว่าอาวุธปืนดังกล่าวถูกเปลี่ยนมือไปในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีการขูดลบหมายเลขทะเบียนเพื่อทำลายหลักฐานส่อให้เห็นว่าจำเลยรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวฐปีน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 335, 357, 371

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 (ที่ถูกมาตรา 357 วรรคแรก) กระทั่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
อาวฐปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐปีน พ.ศ.
2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม กระทั่งหนึ่ง มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรค
สอง กระทั่งหนึ่ง รวม 3 กระทั่ง ให้เรียงกระทั่งลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ให้จำคุกกระทั่งละ 6 เดือน รวมจำคุก 18 เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาจับของโจร ส่วนข้อหา
อาวฐปีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและข้อหาพาอาวฐปีนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้จำคุกกระทั่งละ 6 เดือน และปรับกระทั่งละ 1,000 บาท
รวมเป็นจำคุก 12 เดือน และปรับ 2,000 บาท โดยไม่ลดโทษให้อีกโทษจำคุกให้รอ
การลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับบังคับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางของจำเลยกระสิทธ์ บ้านเกาะ ผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานที่บ้านได้ถูกคนร้ายลักเอาไปโดยมีรอยงัดแงะที่ลิ้นชัก ต่อมาพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของจำเลยปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรหรือไม่ จำเลยนำสืบว่าได้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวได้จากนายตันหรือธีระพงษ์ จิตต์กว้าง บุตรเลี้ยงของผู้เสียหาย ซึ่งมาขอกู้เงินจากจำเลย 3,500 บาทบอกว่าบิดาให้มากู้ โดยนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของบิดามามอบให้ไว้เป็นประกันเงินกู้ โดยนายเอเพื่อนบ้านจำเลยซึ่งเป็นเพื่อนกับนายตันเป็นผู้พานายตันมาขอกู้เงินจากจำเลย แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงินคืนนายตันไม่นำเงินมาชำระคืนให้แก่จำเลย จำเลยจึงขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นไปในราคา 10,000 บาท เห็นว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนผู้ที่จะครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นแม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเอกสารหมาย จ.1 จะนำอาวุธปืนดังกล่าวไปจำหน่ายไว้กับจำเลยเองก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกระบอกดังกล่าว หากจำเลยยอมรับจำหน่ายไว้ แม้โดยสุจริตก็เป็นการไม่สมควรเพราะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อพิเคราะห์ถึงการที่จำเลยอ้างว่ารับจำหน่ายไว้จากนายตันซึ่งมีอายุเพียง 16 ปี และไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อน โดยมีได้ขอดูหลักฐานใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของบิดานายตันและรับจำหน่ายไว้ในราคาเพียง 3,500 บาท ทั้งที่จำเลยนำไปขายต่อยังได้ราคาถึง 10,000 บาท แสดงว่าจำเลยรับจำหน่ายไว้ในราคาที่ต่ำผิดปกติและมีพิรุณ ยิ่งกว่านั้นผู้เสียหายยังเบิกความยืนยันว่า หลังจากเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้แล้ว ผู้เสียหายได้ตามไปที่สถานีตำรวจและตรวจดูอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว ปรากฏว่าอาวุธปืนมีร่องรอยการชุดลบบหมายเลข ทะเบียนปืนสอดคล้องกับที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.2 และบัญชี ของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย จ.6 ที่ต่างระบุไว้ว่าหมายเลขทะเบียนอาวุธปืนของ กลางมีร่องรอยชุดลบไม่สามารถอ่านได้ แสดงให้เห็นว่า อาวุธปืนดังกล่าวถูกเปลี่ยน มือไปในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีการชุดลบบหมายเลขทะเบียนเพื่อทำลาย หลักฐาน พฤติการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วแสดงให้เห็นว่าจำเลยรับอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด จำเลยจึงมี ความผิดฐานรับของโจร ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยกฟ้อง จำเลยข้อหานี้ไม่ต้องด้วย ความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 357 วรรคแรก ด้วย ให้จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 4 เดือน และไม่รอการลงโทษให้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(รวัชชัย จาตุรงค์กุล-เหล็ก ไทรวิจิตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>